

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2288/2018
अपीलार्थी श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर, बाजार पारा लैलूंगा, जिला रायगढ़
विरूद्ध

जनसूचना अधिकारी श्री सोनसाय मरावी सचिव ग्राम पंचायत कंचनपुर जनपद पंचायत अम्बिकापुर
जिला सरगुजा

आदेश दिनांक 07.06.2021

- 1/ अपीलार्थी श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर व्ही0 सी0 रायगढ़ में उपस्थित।
- 2/ उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री सोनसाय मरावी सचिव ग्राम पंचायत कंचनपुर जनपद पंचायत अम्बिकापुर जिला सरगुजा व्ही0 सी0 में उपस्थित। प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर से श्री राधेश्याम सोनी सहायक ग्रेड 03 व्ही0 सी0 सरगुजा में उपस्थित।
- 3/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु रजि0 आवेदन दि0 27.12.2017 जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत कंचनपुर जनपद पंचायत अम्बिकापुर जिला सरगुजा को प्रस्तुत कर 1 अप्रैल 2007 से 31 मई 2017 के मध्य संधारित समस्त चेक रजिस्टर, पासबुक एवं पंचायत प्रस्तावों की सत्यापित सूचना/जानकारी चाही थी। वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दि0. 15.02.2018 प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अम्बिकापुर जिला सरगुजा को प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने व जानकारी प्राप्त न होने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 04.06.2018 आयोग को प्रस्तुत की गई है।
- 4/ प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया जिससे ज्ञात होता है कि अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 27.12.2017 को प्रस्तुत कर जानकारी चाही थी उक्त आवेदन पर जनसूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यवाही नहीं किया गया जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक/अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपीलार्थी को उनके द्वारा दिये गए पते पर निःशुल्क रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित करे तथा आवेदक को जानकारी प्रदाय करने के पश्चात आयोग के समक्ष पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
- 5/ प्रकरण के अवलोकन एवं अध्ययन करने से यह भी ज्ञात होता है कि प्रथम अपीलीय

अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन पर किसी प्रकार के कार्यवाही नहीं की गई जोकि उनकी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अज्ञानता दर्शाता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी को चाहिए कि अपीलार्थी के प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने के पश्चात उन पर अपीलार्थी एवं जनसूचना अधिकारी को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी कर प्राप्त अपील आवेदन का अध्ययन कर उसमें आदेश पारित करे जोकि उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी को भविष्य के लिये सचेत किया जाता है कि प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने के पश्चात उन पर आदेश पारित कर उसकी प्रतिलिपि जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी को प्रेषित करे।

उपरोक्त निर्देश के साथ ही यह द्वितीय अपील निराकृत की जाती है।

इस आदेश की प्रतिलिपि, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा जिला सरगुजा को भी रजि० डाक से प्रेषित की जाये ताकि उन्हें ज्ञात हो सके प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी के द्वारा सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त आवेदन का निराकरण निर्धारित समय सीमा में नहीं किया गया है। आयोग द्वारा सूचना पत्र प्रेषित करने के पश्चात प्रथम अपीलीय अधिकारी/जनसूचना अधिकारी के द्वारा आयोग द्वारा प्रेषित सूचना पत्र के संबंध में किसी प्रकार की कोई लिखित जवाब भी प्रस्तुत नहीं करते हैं।

सही/-
(धनवेन्द्र जायसवाल)
राज्य सूचना आयुक्त